

ลับ



คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ๑๐๔ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ในการพิจารณาเรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานใต้เบื้องตัน และรายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล
เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

.....

เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ส่งผลให้การดำเนินการไต่สวนกรณีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำทุจริตในภาครัฐ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๒๓ วรรคแรก กำหนดว่า ในการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการไต่สวน พนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. แล้วแต่กรณี ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยต้องเริ่มดำเนินการไต่สวนภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. และต้องไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่องหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. ระยะเวลาสองปีดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ท. อาจขยายเวลาออกไปตามที่จำเป็นได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปี เว้นแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเดินทางไปไต่สวนในต่างประเทศหรือขอรับเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศ จะขยายเวลาออกไปเท่าที่จำเป็นแต่รวมแล้วไม่เกินห้าปีก็ได้ ซึ่งทำให้การพิจารณาสำนวนคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต้องมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาสำนวนคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา และให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการพิจารณาเรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานใต้เบื้องตัน และรายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๐) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ๔๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ คำสั่งที่ ๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และคำสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการพิจารณาเรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานใต้เบื้องตัน และรายงานการไต่สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน ๒ คณะ โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

/ก. องค์ประกอบ...

ลับ

ก. องค์ประกอบ

๑. คณะอนุกรรมการสนับสนุนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการพิจารณา
เรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานได้ส่วนเบื้องต้น และรายงานการได้ส่วนเพื่อวินิจฉัยข้อมูล เพื่อเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะที่ ๑

๑. นายสนอง แก่นแก้ว	ประธานอนุกรรมการ
๒. พลตำรวจตรี สมศักดิ์ จิตติรัตน์	อนุกรรมการ
๓. พลตำรวจตรี ฉัตรชัย ศิริทรัพย์	อนุกรรมการ
๔. พันตำรวจเอก ธีรศักดิ์ นานาวัน	อนุกรรมการ
๕. นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล	อนุกรรมการ
๖. นายนิติธร สิริธนาชัยกุล	อนุกรรมการ
๗. นายวีระยุทธ หงษ์ด่านกลาง	อนุกรรมการ
๘. นายจรรุวัฒน์ สัจจน	อนุกรรมการ
๙. ร้อยตำรวจเอก อติวัชร สายสอิ่ง	อนุกรรมการ
๑๐. ข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑. ข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จำนวน ๓ คน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการสนับสนุนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการพิจารณา
เรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานได้ส่วนเบื้องต้น และรายงานการได้ส่วนเพื่อวินิจฉัยข้อมูล เพื่อเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. คณะที่ ๒

๑. พันตำรวจโท ชัยวิณ เสมาทอง	ประธานอนุกรรมการ
๒. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์	อนุกรรมการ
๓. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ทับพันบุบผา	อนุกรรมการ
๔. พันตำรวจเอก ธวัช ประสพพระ	อนุกรรมการ
๕. พันตำรวจเอก ตรีสินธุ์ สุขสภ	อนุกรรมการ
๖. พันตำรวจโท บรรณพุรุษ ฉิมกรา	อนุกรรมการ
๗. นางสาวอาภรณ์ย์ เสมรสุด	อนุกรรมการ
๘. นายวศิน บุญยรัตน์	อนุกรรมการ
๙. นายพงษ์พันธ์ ดีบธง	อนุกรรมการ
๑๐. ข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย	อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๑. ข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย จำนวน ๓ คน	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ข. หน้าทีและ...

ลับ

-๓-

ข. หน้าที่และอำนาจ

๑. พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานได้สวนเบื้องต้น และรายงานการได้สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล

๒. พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานได้สวนเบื้องต้น และรายงานการได้สวนเพื่อวินิจฉัยชี้มูล เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย เพื่อให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาสั่งการ หรือมีความเห็นเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ต่อไป

๓. มีอำนาจเชิญผู้รับผิดชอบสำนวน หัวหน้าพนักงาน ป.ป.ท. ผู้กำกับดูแล มาชี้แจง หรือให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำนวนรายงานผลการรวบรวมพยานหลักฐานได้สวนเบื้องต้น และรายงานการได้สวน เพื่อวินิจฉัยชี้มูล และมีอำนาจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้รับผิดชอบสำนวนเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ดำเนินการตามที่ประธานกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการ ป.ป.ท. และเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอำนาจ พวงชมพู)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ลับ